

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt tiêu chí đấu giá 5 dịch vụ tiện ích tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2025

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ – CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công; Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ;

Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào hoạt động cho thuê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Biên bản họp ngày 16/12/2024 về việc thống nhất một số phương án hoạt động dịch vụ tại Bệnh viện, Tờ trình về việc xin phê duyệt đấu giá các dịch vụ tiện ích tại Bệnh viện ngày 18/12/2024;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ- BV ngày 03/1/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu giá 5 dịch vụ tiện ích tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2025;

Theo đề nghị của Bộ phận Đấu thầu, Ban Điều hành dịch vụ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các tiêu chí đấu giá quyền thuê 5 dịch vụ tiện ích tại Bệnh viện (chi tiết theo danh mục đính kèm).

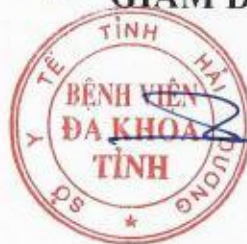
Điều 2. Tổ chức đấu giá được lựa chọn; Ban điều hành dịch vụ, Bộ phận Đấu thầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-Như Điều 2;

-Lưu: VT, BPĐT, Ban ĐHDV;

GIÁM ĐỐC



TS. Vũ Minh Hiệp

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Đính kèm Quyết định số: 24 /QĐ-BV ngày 03 / 1 /2025 của
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương)

I. Tiêu chí Đấu giá dịch vụ Quyền thu phí xe ô tô cần trọng giữ

TT	TIÊU CHÍ BẮT BUỘC KHI THAM GIA ĐẤU GIÁ
1	Tiêu chí chung
1.1	Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh có Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề trông giữ xe do các cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao công chứng).
1.2	Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân còn hiệu lực của người đại diện pháp luật (bản sao công chứng).
1.3	- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 252.360.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn) - Nếu trúng đấu giá phải nộp tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng thuê tài sản bằng giá trị 01 tháng giá trúng đấu giá thuê tài sản. - Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng thuê tài sản. Nếu thừa sẽ trả lại cho người trúng đấu giá, còn nếu thiếu thì người trúng đấu giá phải nộp bổ sung.
1.4	Sau 02 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng thực hiện dịch vụ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương mà không triển khai và hoàn thành các nội dung đã cam kết thì Bệnh viện sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.
1.5	Tiền tháng đang thực hiện hợp đồng được nộp vào ngày 10 của tháng sau (Nếu vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ sẽ lùi lại vào ngày hành chính kế tiếp)
1.6	- Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ là 01 năm (12 tháng). Nếu người trúng đấu giá đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bệnh viện không trả lại số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng. - Trong trường hợp người trúng đấu giá vi phạm các nội dung đã cam kết và các quy định khác của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện, bị Bệnh viện hoặc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản từ 03 lần trở lên thì Bệnh viện sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.
1.7	Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, của UBND tỉnh.
2	Tiêu chí riêng Quyền thu phí xe ô tô cần trọng giữ
	Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trúng đấu giá phải cam kết thực hiện các nội dung sau: - Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các vị trí được phép trông giữ xe do Bệnh viện quy định để đảm bảo an toàn cho các loại phương tiện trông giữ, đảm bảo đúng mỹ quan, đúng quy hoạch. Cụ thể : Có bình xịt phòng cháy chữa cháy ở những vị trí tập trung xe (Bãi xe) đáp ứng khẩn cấp khi có sự cố cháy nổ xảy ra, có biện

hướng dẫn lối xe ra vào bãi dừng, đỗ xe.

- Nhân viên phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản của bệnh viện.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại về con người, về cháy nổ, làm hư hỏng, mất phương tiện. Trong trường hợp Bệnh viện nhận được khiếu nại của chủ phương tiện về việc không được đền bù thì Bệnh viện lấy tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng để trả và người trúng đấu giá phải có trách nhiệm bù đủ số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.

- Thực hiện các nội quy, quy định của Bệnh viện như quy định các vị trí trông giữ xe, đối tượng gửi xe, loại phương tiện gửi, thời gian trông giữ xe phải thực hiện 24/24h hàng ngày và có người hướng dẫn xe ra vào. Thu vé xe tại nơi trông giữ xe, không được thu tiền đối với các loại xe: xe cứu thương, xe đến Bệnh viện công tác, xe của CBVC trong Bệnh viện.

- Có bảng niêm yết giá công khai, thực hiện thu phí trông giữ xe theo đúng Quyết định số: 04/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2018 Quyết định về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Chấp hành sự kiểm tra, giám sát của Bệnh viện và các cơ quan chức năng theo quy định của Pháp luật.

- Có trách nhiệm thu gom rác thải vào vị trí quy định, trả tiền xử lý rác thải và vệ sinh môi trường theo thông báo của Bệnh viện.

- Chịu trách nhiệm về dịch vụ và thường xuyên phản hồi về chất lượng dịch vụ: Chịu trách nhiệm trước Bệnh viện về những hoạt động vượt quá phạm vi thẩm quyền, có kênh thông tin cho người bệnh, gia đình người bệnh phản hồi về chất lượng dịch vụ, Có bộ phận thực hiện giám sát, tiếp nhận và xử lý phản hồi thông tin khách hàng hoặc phía Bệnh viện.

- Nộp các khoản thuế, phí cho Nhà nước theo quy định (nếu có).

*** Xử phạt và chấm dứt hợp đồng:**

- Xử phạt:

- + Nếu vi phạm các nội quy, quy định của Bệnh viện áp dụng mức xử phạt 1.000.000đ/lần vi phạm.

- + Nếu nộp tiền thuê địa điểm không đúng quy định áp dụng mức xử phạt như sau:

Nộp muộn từ 1-5 ngày sẽ nộp phạt: 1.000.000 đồng, nộp muộn từ ngày thứ 6-10 ngày sẽ nộp phạt: 2.000.000 đồng, nộp muộn từ ngày thứ 11-15 ngày nộp phạt 3.000.000 đồng, nộp muộn trên 15 ngày sẽ chấm dứt hợp đồng.

- Chấm dứt hợp đồng: Bệnh viện có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau

- + Không triển khai thực hiện hợp đồng trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng thực hiện dịch vụ với Bệnh viện.

- + Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm các nội dung đã cam kết và các quy định khác của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện, Bệnh viện hoặc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản từ 03 lần trở lên.

- + Thực hiện các hoạt động trái pháp luật và vượt quá phạm vi có thẩm quyền.

- + Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có chủ trương sử dụng và thu hồi tài

	sản công, các tài sản cho thuê sẽ phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.
--	--

II. Tiêu chí đấu giá Quyền thuê địa điểm để kinh doanh việc phục vụ ăn nhanh và nước giải khát tại vị trí đầu đường cạnh hồ nước trong khuôn viên Bệnh viện

TT	TIÊU CHÍ BẮT BUỘC KHI THAM GIA ĐẤU GIÁ
1	Tiêu chí chung
1.1	Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ ăn uống do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao công chứng).
1.2	Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân còn hiệu lực của người đại diện pháp luật (bản sao công chứng).
1.3	- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 136.260.000 đồng (<i>Một trăm ba mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn</i>) - Nếu trúng đấu giá phải nộp tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng thuê tài sản bằng giá trị 01 tháng giá trúng đấu giá thuê tài sản. - Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng thuê tài sản. Nếu thừa sẽ trả lại cho người trúng đấu giá, còn nếu thiếu thì người trúng đấu giá phải nộp bổ sung.
1.4	Sau 02 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng thực hiện dịch vụ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương mà không triển khai và hoàn thành các nội dung đã cam kết thì Bệnh viện sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.
1.5	Tiền tháng đang thực hiện hợp đồng được nộp vào ngày 10 của tháng sau (Nếu vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ sẽ lùi lại vào ngày hành chính kế tiếp)
1.6	- Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ là 01 năm (12 tháng). Nếu người trúng đấu giá đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bệnh viện không trả lại số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng. - Trong trường hợp người trúng đấu giá vi phạm các nội dung đã cam kết và các quy định khác của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện, bị Bệnh viện hoặc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản từ 03 lần trở lên thì Bệnh viện sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.
1.7	Thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, của UBND tỉnh.
2	Tiêu chí Quyền thuê địa điểm để kinh doanh việc phục vụ ăn nhanh và nước giải khát tại vị trí đầu đường cạnh hồ nước trong khuôn viên Bệnh viện, cụ thể:
	* Tổ chức, cá nhân sau khi trúng đấu giá phải tuân thủ các quy các yêu cầu cơ bản như sau: - Sử dụng địa điểm và diện tích mặt bằng thực hiện dịch vụ đúng mục đích và

đúng quy định.

- Các mặt hàng được bán như: cà phê, sim thẻ điện thoại, nước đun sôi, các loại nước uống đóng chai, nước mía, sữa chua, nước chè, mỳ tôm trứng, các loại bánh mỳ,...

- Không được bán các mặt hàng cấm khác. Không được phép kinh doanh các mặt hàng vật tư, thiết bị y tế, thuốc, thực phẩm chức năng.

- Về an toàn vệ sinh thực phẩm:

- + Có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm còn hiệu lực tại cơ sở đang kinh doanh do Sở Y tế cấp (bản sao công chứng).

- + Có giấy chứng nhận Bảo vệ môi trường do Sở tài nguyên môi trường cấp.

- + Cơ sở vật chất kang trang sạch sẽ, bếp ăn đảm bảo hệ thống một chiều. Có tủ lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định, tủ bảo quản thực phẩm sống, chín riêng biệt.

- + Sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm phải rõ nguồn gốc và bảo đảm an toàn, lưu giữ mẫu thức ăn. Có hợp đồng nguồn cung cấp thực phẩm an toàn, thực hiện kiểm thực 3 bước và chế độ lưu mẫu thực phẩm 24 giờ.

- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến kinh doanh;

- Có dụng cụ đồ chứa đựng riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín.

- Dụng cụ nấu nướng, chế biến bảo đảm an toàn vệ sinh;

- Dụng cụ ăn uống phải được làm bằng vật liệu an toàn và rửa sạch, lau khô;

- Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm;

- Thực hiện theo quy định của pháp luật về giá, thuế, phí. Có bảng niêm yết giá công khai.

- Tự đảm bảo an toàn PCCC tại địa điểm kinh doanh.

- Thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bệnh viện và các cơ quan chức năng theo quy định của Pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

* Ngoài các quy định trên, người trúng đấu giá còn phải tuân thủ các quy định khác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

- Tự chi trả tiền điện, nước theo số công tơ hàng tháng. Bảo đảm vệ sinh môi trường trong khuôn viên cửa hàng và xung quanh cửa hàng.

- Bảo quản tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị của Bệnh viện. Phải chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị nếu để xảy ra hư hỏng, mất cắp. Trong quá trình sử dụng, nếu hư hỏng phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.

- Phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại tài sản và con người gây ra trong quá trình thực hiện dịch vụ.

- Chịu trách nhiệm về dịch vụ và thường xuyên phản hồi về chất lượng dịch vụ:

- + Chịu trách nhiệm trước Bệnh viện về những hoạt động vượt quá phạm vi thẩm

quyền.

+ Có kênh thông tin cho người bệnh, gia đình người bệnh phản hồi về chất lượng dịch vụ.

+ Có bộ phận thực hiện giám sát, tiếp nhận và xử lý phản hồi thông tin khách hàng hoặc phía Bệnh viện.

- Nộp các khoản thuế, phí cho Nhà nước theo quy định (nếu có).

*** Xử phạt và chấm dứt hợp đồng:**

- Xử phạt:

+ Nếu vi phạm các nội quy, quy định của Bệnh viện áp dụng mức xử phạt 1.000.000đ/lần vi phạm.

+ Nếu nộp tiền thuê địa điểm không đúng quy định áp dụng mức xử phạt như sau: Nộp muộn từ 1-5 ngày sẽ nộp phạt: 1.000.000 đồng, nộp muộn từ ngày thứ 6-10 ngày sẽ nộp phạt: 2.000.000 đồng, nộp muộn từ ngày thứ 11-15 ngày nộp phạt 3.000.000 đồng, nộp muộn trên 15 ngày sẽ chấm dứt hợp đồng.

- Chấm dứt hợp đồng: Bệnh viện có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau

+ Không triển khai thực hiện hợp đồng trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng thực hiện dịch vụ với Bệnh viện.

+ Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm các nội dung đã cam kết và các quy định khác của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện, Bệnh viện hoặc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản từ 03 lần trở lên.

+ Thực hiện các hoạt động trái pháp luật và vượt quá phạm vi có thẩm quyền.

+ Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có chủ trương sử dụng và thu hồi tài sản công, các tài sản cho thuê sẽ phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

III. Tiêu chí đấu giá Quyền thuê địa điểm để kinh doanh việc photocopy trong khuôn viên Bệnh viện

TT	TIÊU CHÍ BẮT BUỘC KHI THAM GIA ĐẤU GIÁ
1	Tiêu chí chung
1.1	Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao công chứng).
1.2	Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân còn hiệu lực của người đại diện pháp luật (bản sao công chứng).
1.3	- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 7.236.000 đồng (<i>Bảy triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn</i>) - Nếu trúng đấu giá phải nộp tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng thuê tài sản bằng giá trị 01 tháng giá trúng đấu giá thuê tài sản. - Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng thuê tài sản. Nếu thừa sẽ trả lại cho người trúng đấu giá, còn nếu thiếu thì người trúng đấu giá phải nộp bổ sung.
1.4	Sau 02 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng thực hiện dịch vụ với Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương mà không triển khai và hoàn thành các nội dung đã cam kết thì Bệnh viện sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.
1.5	Tiền tháng đang thực hiện hợp đồng được nộp vào ngày 10 của tháng sau (Nếu vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ sẽ lùi lại vào ngày hành chính kế tiếp)
1.6	- Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ là 01 năm (12 tháng). Nếu người trúng đấu giá đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bệnh viện không trả lại số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng. - Trong trường hợp người trúng đấu giá vi phạm các nội dung đã cam kết và các quy định khác của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện, bị Bệnh viện hoặc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản từ 03 lần trở lên thì Bệnh viện sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.
1.7	Thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, của UBND tỉnh.
2	Tiêu chí thuê địa điểm để kinh doanh việc photocopy trong khuôn viên Bệnh viện, cụ thể:
	* Tổ chức cá nhân sau khi trúng đấu giá phải tuân thủ các quy các yêu cầu cơ bản như sau: - Sử dụng địa điểm và diện tích mặt bằng thực hiện dịch vụ đúng mục đích và đúng quy định. - Người thuê tài sản có trách nhiệm tự đầu tư máy móc, trang bị cơ sở vật chất để thực hiện kinh doanh. - Đảm bảo vệ sinh trong khu vực kinh doanh và khu vực liên kề có liên quan. Có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải bảo đảm vệ sinh.

- Đảm bảo an toàn PCCC.

* Ngoài các quy định trên, người trúng đấu giá còn phải tuân thủ các quy định khác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

- Tự chi trả tiền điện, nước theo số công tơ hàng tháng. Có trách nhiệm thu gom rác thải vào vị trí quy định của Bệnh viện.

- Bảo quản tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị của Bệnh viện. Phải chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị nếu để xảy ra hư hỏng, mất cắp. Trong quá trình sử dụng, nếu hư hỏng phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.

- Phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại tài sản và con người gây ra trong quá trình thực hiện dịch vụ.

- Chịu trách nhiệm về dịch vụ và thường xuyên phản hồi về chất lượng dịch vụ: Chịu trách nhiệm trước Bệnh viện về những hoạt động vượt quá phạm vi thẩm quyền

- Nộp các khoản thuế, phí cho Nhà nước theo quy định (nếu có).

- Không được bán, photocopy, in ấn các tài liệu cấm do pháp luật quy định.

*** Xử phạt và chấm dứt hợp đồng:**

- Xử phạt:

+ Nếu vi phạm các nội quy, quy định của Bệnh viện áp dụng mức xử phạt 1.000.000đ/lần vi phạm.

+ Nếu nộp tiền thuê địa điểm không đúng quy định áp dụng mức xử phạt như sau: Nộp muộn từ 1-5 ngày sẽ nộp phạt: 1.000.000 đồng, nộp muộn từ ngày thứ 6-10 ngày sẽ nộp phạt: 2.000.000 đồng, nộp muộn từ ngày thứ 11-15 ngày nộp phạt 3.000.000 đồng, nộp muộn trên 15 ngày sẽ chấm dứt hợp đồng.

- Chấm dứt hợp đồng: Bệnh viện có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau

+ Không triển khai thực hiện hợp đồng trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng thực hiện dịch vụ với Bệnh viện.

+ Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm các nội dung đã cam kết và các quy định khác của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện, Bệnh viện hoặc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản từ 03 lần trở lên.

+ Thực hiện các hoạt động trái pháp luật và vượt quá phạm vi có thẩm quyền.

+ Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có chủ trương sử dụng và thu hồi tài sản công, các tài sản cho thuê sẽ phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

**IV. Tiêu chí đấu giá Quyền thuê địa điểm để đặt cây ATM
trong khuôn viên Bệnh viện**

TT	TIÊU CHÍ BẮT BUỘC KHI THAM GIA ĐẤU GIÁ
1	Tiêu chí chung
1.1	Là các Ngân hàng, tổ chức tín dụng có đủ năng lực hành vi dân sự
1.2	Nộp Quyết định thành lập ; giấy phép đăng ký kinh doanh ; Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân còn hiệu lực của người đại diện pháp luật (bản sao công chứng).
1.3	- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 1.020.000 đồng (<i>Một triệu không trăm hai mươi nghìn đồng chẵn</i>) - Nếu trúng đấu giá phải nộp tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng thuê tài sản bằng giá trị 01 tháng giá trúng đấu giá thuê tài sản. - Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng thuê tài sản. Nếu thừa sẽ trả lại cho người trúng đấu giá, còn nếu thiếu thì người trúng đấu giá phải nộp bổ sung.
1.4	Thanh toán tiền thuê địa điểm cả năm cho Bệnh viện, nộp 01 lần ngay sau khi ký hợp đồng thuê địa điểm .
1.5	- Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ là 01 năm (12 tháng). Nếu người trúng đấu giá đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bệnh viện không trả lại số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng. - Trong trường hợp người trúng đấu giá vi phạm các nội dung đã cam kết và các quy định khác của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện, bị Bệnh viện hoặc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản từ 03 lần trở lên thì Bệnh viện sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.
2	Tiêu chí riêng Quyền thuê địa điểm để đặt cây ATM trong khuôn viên Bệnh viện
	* Ngân hàng, tổ chức tín dụng sau khi trúng đấu giá phải tuân thủ các quy các yêu cầu cơ bản như sau: - Sử dụng địa điểm và diện tích mặt bằng thực hiện dịch vụ đúng mục đích và đúng quy định. - Người thuê tài sản có trách nhiệm tự đầu tư máy móc, trang bị cơ sở vật chất để thực hiện kinh doanh. - Đảm bảo vệ sinh trong khu vực đặt máy ATM và khu vực liền kề có liên quan. Có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải bảo đảm vệ sinh. - Đảm bảo an toàn PCCC. * Ngoài các quy định trên, người trúng đấu giá còn phải tuân thủ các quy định khác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. - Có trách nhiệm thu gom rác thải vào vị trí quy định của Bệnh viện. - Bảo quản tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị của Bệnh viện. Trong quá trình sử dụng, nếu hư hỏng phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế. - Chịu trách nhiệm về dịch vụ và thường xuyên phản hồi về chất lượng dịch vụ. + Chịu trách nhiệm trước Bệnh viện về những hoạt động vượt quá phạm vi thẩm quyền. * Xử phạt và chấm dứt hợp đồng:

- Xử phạt: + Nếu vi phạm các nội quy, quy định của Bệnh viện áp dụng mức xử phạt 1.000.000đ/lần vi phạm. + Nếu nộp tiền thuê địa điểm không đúng quy định áp dụng mức xử phạt như sau: Nộp muộn từ 1-5 ngày sẽ nộp phạt: 1.000.000 đồng, nộp muộn từ ngày thứ 6-10 ngày sẽ nộp phạt: 2.000.000 đồng, nộp muộn từ ngày thứ 11-15 ngày nộp phạt 3.000.000 đồng, nộp muộn trên 15 ngày sẽ chấm dứt hợp đồng. - Chấm dứt hợp đồng: Bệnh viện có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau. + Không triển khai thực hiện hợp đồng trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng thực hiện dịch vụ với Bệnh viện. + Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm các nội dung đã cam kết và các quy định khác của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện, Bệnh viện hoặc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản từ 03 lần trở lên. + Thực hiện các hoạt động trái pháp luật và vượt quá phạm vi có thẩm quyền. + Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có chủ trương sử dụng và thu hồi tài sản công, các tài sản cho thuê sẽ phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.
--

V. Quyền thuê địa điểm trông giữ xe máy – xe đạp trong khuôn viên Bệnh viện

TT	TIÊU CHÍ BẮT BUỘC KHI THAM GIA ĐẤU GIÁ
1.	Tiêu chí chung
1.1	Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh có Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề trông giữ xe do các cơ quan có thẩm quyền cấp (<i>bản sao công chứng</i>).
1.2	Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân còn hiệu lực của người đại diện pháp luật (<i>bản sao công chứng</i>).
1.3	- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 254.340.000 đồng (<i>Hai trăm năm mươi tư triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn</i>) - Nếu trúng đấu giá phải nộp tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng thuê tài sản bằng giá trị 01 tháng giá trúng đấu giá thuê tài sản. - Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng thuê tài sản. Nếu thừa sẽ trả lại cho người trúng đấu giá, còn nếu thiếu thì người trúng đấu giá phải nộp bổ sung.
1.4	Sau 02 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng thực hiện dịch vụ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương mà không triển khai và hoàn thành các nội dung đã cam kết thì Bệnh viện sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.
1.5	Tiền tháng đang thực hiện hợp đồng được nộp từ ngày 10 đến 15 của tháng sau (nếu vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ sẽ lùi lại vào ngày hành chính kế tiếp)
1.6	- Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ là 01 năm (12 tháng). Nếu người trúng đấu giá đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bệnh viện không trả lại số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng. - Trong trường hợp người trúng đấu giá vi phạm các nội dung đã cam kết và các quy định khác của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện, bị Bệnh viện hoặc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản từ 03 lần trở lên thì Bệnh viện sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.
1.7	Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, của UBND tỉnh.
2	Tiêu chí riêng Quyền thuê địa điểm trông giữ xe máy – xe đạp trong khuôn viên Bệnh viện
	Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trúng đấu giá phải cam kết thực hiện các nội dung sau: - Đầu tư cơ sở vật chất tại vị trí trông giữ xe máy – xe đạp khi được bên A cho phép và để đảm bảo an toàn cho các loại phương tiện trông giữ xe đúng mỹ

quan, đúng quy hoạch bên B có trách nhiệm đảm bảo PCCC, cụ thể là: Có bình xịt phòng cháy chữa cháy ở những vị trí tập trung xe (Bãi xe) đáp ứng khẩn cấp khi có sự cố cháy nổ xảy ra, có biển hướng dẫn lối ra, vào bãi xe.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại về con người, về cháy nổ, làm hư hỏng phương tiện. Trong trường hợp Bệnh viện nhận được khiếu nại của chủ phương tiện về việc không được đền bù thì Bệnh viện lấy tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng để trả và người trúng đấu giá phải có trách nhiệm bù đủ số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.

- Nhân viên phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản của Bệnh viện.

- Có hệ thống camera an ninh tại vị trí trông giữ xe.

- Thực hiện các nội quy, quy định của Bệnh viện, trông giữ xe đúng vị trí đã quy định.

- Bố trí đủ nhân lực và đảm bảo chất lượng để thực hiện dịch vụ. Nhân viên thực hiện dịch vụ phải có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, có đủ năng lực hành vi dân sự; không được nghiện hút, mắc các tệ nạn xã hội và không được sử dụng rượu bia trong khi thực hiện nhiệm vụ; nhân viên phải đeo thẻ có ảnh và ghi rõ họ tên.

- Thực hiện niêm yết giá công khai và thu đúng giá vé theo Quyết định số: 04/2018/QĐ-UBND ngày 27/03/2018 của UBND tỉnh Hải Dương.

- Chấp hành sự kiểm tra, giám sát của Bệnh viện và các cơ quan chức năng theo quy định của Pháp luật.

- Phát hành vé trông giữ xe theo đúng mẫu quy định của cơ quan Thuế; ghi rõ mức giá trông coi xe trên vé xe.

- Trong trường hợp khách hàng mất vé xe: Không được thu tiền phạt, lập biên bản và giải quyết cho khách hàng khi khách hàng chứng minh được tài sản.

- Thời gian trông giữ xe:

- + Bãi xe (cổng chính): Phải thực hiện 24/24h hàng ngày.

- + Bãi xe (chân đồi) thực hiện trong giờ hành chính: Mùa hè: Từ 5h30 đến 17h, mùa đông: Từ 6h đến 17h hàng ngày.

- Có trách nhiệm thu gom rác thải vào vị trí quy định, trả tiền xử lý rác thải và vệ sinh môi trường theo thông báo của Bệnh viện.

- Chịu trách nhiệm về dịch vụ và thường xuyên phản hồi về chất lượng dịch vụ: Chịu trách nhiệm trước Bệnh viện về những hoạt động vượt quá phạm vi thẩm quyền, có kênh thông tin cho người bệnh, gia đình người bệnh phản hồi về chất lượng dịch vụ, có bộ phận thực hiện giám sát, tiếp nhận và xử lý phản hồi thông tin khách hàng hoặc phía Bệnh viện.

- Nộp các khoản thuế, phí cho Nhà nước theo quy định (nếu có).

*** Xử phạt và chấm dứt hợp đồng:**

- Xử phạt:

+ Nếu vi phạm các nội quy, quy định của Bệnh viện áp dụng mức xử phạt 1.000.000đ/lần vi phạm. + Nếu nộp tiền thuê địa điểm không đúng quy định áp dụng mức xử phạt như sau: Nộp muộn từ 1-5 ngày sẽ nộp phạt: 1.000.000 đồng, nộp muộn từ ngày thứ 6-10 ngày sẽ nộp phạt: 2.000.000 đồng, nộp muộn từ ngày thứ 11-15 ngày nộp phạt 3.000.000 đồng. - Chấm dứt hợp đồng: Bệnh viện có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không trả lại tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau: + Nộp tiền muộn trên 15 ngày sẽ chấm dứt hợp đồng. + Không triển khai thực hiện hợp đồng trong vòng 2 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng thực hiện dịch vụ với Bệnh viện. + Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm các nội dung đã cam kết và các quy định khác của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện, Bệnh viện hoặc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản từ 03 lần trở lên. + Thực hiện các hoạt động trái pháp luật và vượt quá phạm vi có thẩm quyền. + Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có chủ trương sử dụng và thu hồi tài sản công, các tài sản cho thuê sẽ phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.
